

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3125/2532

นาย ดา บาทโพธิ์
นาย เขียน เรือน คง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.รษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน จำเลยให้การต่อสู้ว่าได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกันในขณะที่ไม่มีข้อความในเอกสารดังกล่าว เท่ากับจำเลยกล่าวอ้างว่าหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ถูกต้อง โจทก์ต้องนำสืบถึงข้อกล่าวอ้างของโจทก์ให้ปรากฏ ซึ่งต้องอาศัยหนังสือสัญญาค้ำประกันเป็นพยานหลักฐาน เมื่อหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ ย่อมใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตามประมวลรษฎากร มาตรา 118 โจทก์จึงฟ้องร้องให้บังคับคดีไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์จำนวน 34,500 บาทโดยจำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 นับตั้งแต่กู้เงินไป จำเลยที่ 1 ไม่เคยชำระดอกเบี้ย และเมื่อครบกำหนดชำระเงินตามสัญญาจำเลยที่ 1 ไม่ชำระ โจทก์ทวงถามจำเลยทั้งสองแล้วเพิกเฉยคิดแล้วจำเลยต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ 22,856 บาท ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 60,356 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 34,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 1 ขาด

นัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 2 ให้การว่า หนังสือสัญญาค้ำประกัน เป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญาโดยที่ยังไม่ได้ กรอกจำนวนเงินหรือข้อความใด ๆ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินแก้โจทก์ รวม 34,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2532 เป็นต้นไป หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทน ให้จำเลยที่ 2 ชำระ ค่าเสียหายอีก 400 บาทแก่โจทก์จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีสำหรับจำเลยที่ 1 ยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น มี ปัญหาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 (ด้านหลัง) ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ และโจทก์ฟ้อง ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 จำเลยที่ 2 ให้การรับว่า ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 จริง แต่ขณะลงลายมือชื่อยังไม่มีข้อความในเอกสารดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามคำ ให้การของจำเลยที่ 2 มิได้ยอมรับว่าได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 หากแต่ต่อสู้ว่า หนังสือสัญญาค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 โจทก์เขียน ข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเองโดยจำเลยที่ 2 ไม่รู้เห็นยินยอม คำให้การของ จำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นการกล่าวอ้างว่าเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันไม่ถูกต้อง จะฟังว่าจำเลยที่ 2 ให้การรับว่าจำเลยที่ 2 ค้ำประกันเงินกู้จำเลยที่ 1 ดังที่โจทก์กล่าว อ้างไม่ได้ โจทก์มีหน้าที่ต้องนำสืบถึงข้อกล่าวอ้างของโจทก์ให้ปรากฏ และการจะ นำสืบถึงข้อกล่าวอ้างดังกล่าว โจทก์ก็ต้องอาศัยเอกสารหนังสือสัญญาค้ำประกันเป็น พยานหลักฐาน เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหนังสือสัญญาค้ำประกัน เอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จึงใช้เป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 171

118 และสัญญาคำประกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา680 วรรคสอง บัญญัติว่า อนึ่งสัญญาคำประกันนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู้คำประกันเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ดังนี้ เมื่อ โจทก์ไม่อาจรับฟังได้ว่าโจทก์มีเอกสารหนังสือสัญญาคำประกันมาแสดง โจทก์จึงฟ้อง ร้องให้บังคับคดีไม่ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ